

Contract Review Playbook v0.1

> 本 playbook 是 commercial review 與 project coordination 工具，不是法律意見。法律解釋、可執行性、法規適用、權利義務與正式 redline 須由 AMAT 指定 qualified counsel 負責；NDA、privilege 與 InfoSec 要求 TBD WITH CLIENT。

1. Review objective

確認 draft documents 是否實現 G8 commercial mandate，並把每個差異轉成：business effect、priority、preferred / fallback position、evidence、owner、counsel question 與 negotiation action。

2. Commercial review vs legal advice

Optimum commercial review	Qualified legal advice
數量、價格、settlement 與風險配置的 business effect	條文法律意義、可執行性、法定要求與法律風險
操作責任、timeline、data / certificate 流程	governing law、remedies、liability、regulatory interpretation
對 scenario / economics / implementation 的影響	正式 redline、legal opinion、privilege 與 signing authority
提出 clarification 與 commercial position	核准法律文字與法律風險接受建議

遇到不確定就標 COUNSEL REQUIRED，不自行填補法律結論。

3. Document control

一個 index 記 agreement、schedules、term sheet、guarantee、wheeling / site documents、technical / data annex、certificate annex、addenda；每份有 version / date / source / status / reviewer。Review 只在指定 base version 進行；新版本需重新比對 open issues。

4. Clause / issue checklist

- parties、authority、scope、definitions、order of precedence；
- volume / profile / delivery point / allocation / metering；
- COD、milestones、longstop、delay、conditions precedent；
- price、index、tax / fee / loss、invoice、payment、settlement / true-up；
- wheeling、network / site cooperation、data / audit；
- T-REC ownership、issuance、transfer、claim、replacement、no double claim；
- curtailment、shortfall、forecast / imbalance、replacement；
- representations、warranties、covenants；
- credit support、guarantee、collateral、rating / deterioration；
- change in law / tariff、force majeure；
- default、remedy、liability / cap、indemnity (counsel leads legal view)；
- termination、termination payment、step-in / assignment / change of control；
- confidentiality、data / cybersecurity、publicity；

- dispute、governing law、notices、signatures；
- transition / BAU、reporting、records、survival。

5. Risk-allocation test

對每項 event 問：誰控制、誰承擔、怎麼量、何時通知、如何補救、是否有 cap / security、長期失敗能否退出、對成本 / claim / operations 的 downside。文字若無法回答，就建立 issue，不用假設。

6. Prioritisation

P0 可能違反 policy / authority 或造成不可接受風險，先停並升級；P1 影響 economics / deliverability / claim，談判前必須有 position；P2 可透過 clarification / drafting 解決；P3 housekeeping。Priority 不等於法律嚴重性，兩者需分開。

7. Handoff to negotiation

每個 3.3 agenda item 引用同一 Issue ID、term ID、clause / version、target / fallback、speaker、authority、evidence 與 stop rule。會後用 agreed / supplier to revert / client to decide / counsel required 更新，不自行把口頭共識當 final contract。